

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 477/2532

นายวุฒินันท์ วาดเอื้อยวงศ์

โจทก์

บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

จำเลย

บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 55

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย จำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ คดีมีทางชนะโจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 58)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 197 บาท และค่าชดเชยจำนวน 17,790 บาทแก่โจทก์ ชลขจำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับ (อันดับ 47)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 52,49)

คำสั่ง

ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้อีก

---

ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้อีก

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มานะช เพียรสนอง-ศิลปชัย มัทธูรศ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |